



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1055/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

נציגות הבית המשותף ברחוב ניסים אלוני 16, תל אביב
באמצעות ב"כ: עו"ד קוגן דוד
מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומה 36, תל אביב
טל': 03-6070330 פקס: 03-6070334

התובעת:

נגד

1. רסקו מגורים בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד עמית מזור
יצחק שדה 8, תל אביב
טל': 03-6236130 פקס: 03-6850043

הנתבעים:

2. בכר עוזי - פס"ד מיום 26.4.2021

3. קריכלי יצחק - פס"ד מיום 26.4.2021

4. קריכלי אילנה - פס"ד מיום 26.4.2021

פסק דין

1. תביעה כספית שהגישה נציגות בית משותף נגד בעלים של דירה בבית המשותף, לתשלום סך של 57,077 ש"ח, כנטען, חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף בתקופה שמחודש ינואר 2013 ועד לחודש דצמבר 2020.
2. בגדרה של תביעה זו נדרשתי לשאלה האם בעלים של מחסן שנרשם דירה בפנקס הבתים המשותפים (תת חלקה) חייב לשלם חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, והאם במסגרת חישוב חלק זה יש לכלול שטחי ההצמדה לדירה מסוג מחסנים, לנוכח הוראות התקנון המוסכם החל על הבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1055/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העובדות הצריכות לעניין וההליך

3. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב ניסים אלוני 16 בתל אביב יפו, מגדל מגורים יוקרתי, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 724 בגוש 6108 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 32 קומות וכולל 118 דירות. הבית המשותף אוכלס במהלך שנת 2010.
4. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם, אשר נרשם ביום 9.6.2020, בחלוף כעשור מגמר בניית הבית המשותף ואכלוסו, עם מתן צו רישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים (להלן - "התקנון המוסכם").
5. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת").
6. הנתבעת 1, חברת רסקו מגורים בע"מ (להלן - "הנתבעת"), יזמה ובנתה הבית המשותף. הנתבעת רשומה בעלים של דירה בבית המשותף הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 1. הדירה מצויה בקומת המרתף, שטחה 5.80 מ"ר והוצמדו לה 4 חניות ו-3 מחסנים בשטח כולל של 100.20 מ"ר.
7. כנטען בכתב התביעה, הנתבעת לא שילמה חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "הוצאות ההחזקה") לתקופה שמחודש ינואר 2013 ועד לחודש דצמבר 2020, העומד על סך של 57,077 ש"ח. זאת, בניגוד לחובה המוטלת עליה בהתאם להוראות הדין ולתקנון המוסכם, וחרף דרישת התובעת בעניין זה לרבות בכתב.
8. בכתב ההגנה טענה הנתבעת, כי היא אינה בעלים של דירה בבית המשותף. הנתבעת אף אינה מחזיקה בשטח כלשהו בבית המשותף למטרת מגורים ואינה עושה שימוש במתקני הבית המשותף, למעט בהצמדות לדירה הכוללות המחסנים והחניות. רישום היחידה על שם הנתבעת בפנקס הבתים המשותפים כותת חלקה 1 נעשה מטעמים טכניים בלבד, לצורך הצמדה של מחסנים וחניות שטרם נמכרו בבית המשותף. כנטען, על פי הגיונם של דברים, בעלי דירות החייבים בתשלום הוצאות ההחזקה, כקבוע בתקנון המוסכם, יהיו אלה שבבעלותם "דירות של ממש", ולא דירות שהן "חללים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1055/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

או מחסנים" שבעליהם אינם נהנים ממתקני הבית המשותף ומשירותיו, הכוללים מועדון דיירים, בריכת שחיה, חדר כושר, חדרי שירותים ומקלחות. במשך כל השנים מאז אכלוס הבית המשותף ועד ליום 21.6.2020, לא התבקשה הנתבעת לשלם חלקה בהוצאות ההחזקה. בתוך כך, הנתבעת לא חתמה ואף לא נתבקשה מעולם לחתום על הסכם ניהול מול חברת הניהול. לפיכך, עתרה לדחיית התביעה.

9. ביום 26.4.2021 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט לבירור התביעה. לאחר שנשמעו טענות הצדדים, הנחתי לפני הצדדים מתווה לסיום המחלוקת בהסכמה, לפיו הנתבעת תשלם חלקה בהוצאות ההחזקה בגין הדירה שבבעלותה בבית המשותף, על פי התחשיב הבא: שטח דירת הנתבעת יהא 8.20 מ"ר (5.80 מ"ר בתוספת אחוז מוסכם המתווסף לכל שטחי הדירות בבית המשותף כנטען במעמד הדיון), ויוכפל בתעריף (ל-1 מ"ר) שנקבע על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף ביחס לכל אחת מהשנים מושא התביעה דנן.

10. בתגובה מיום 4.5.2021 הודיעה התובעת כי אין בידה לקבל המתווה לסיום המחלוקת בהסכמה, משבהתאם לתקנון המוסכם, על שטח דירה לכלול הצמדות מסוג מחסן לצורך חישוב חלקה בהוצאות ההחזקה. עוד כנטען, התקנון נרשם בשנת 2020, עם רישום הבית המשותף, ועד למועד זה נשאו בעלי הדירות בבית המשותף בהוצאות ההחזקה על פי טבלת שטחים שמסרה הנתבעת לתובעת, מבלי שזו כללה הנתבעת, חרף היותה בעלים של דירה הרשומה בפנקס הבתים המשותפים.

11. ביום 11.5.2021 ניתן תוקף של החלטה להסכמה דיונית שבאה בין הצדדים, לפיה ההכרעה בתביעה דנן תהא על סמך מלוא המסמכים הקיימים בתיק ובכפוף להגשת סיכומים בכתב.

12. הצדדים הגישו כתבי הסיכומים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1055/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עיקרי טענות הצדדים

13. לטענת התובעת, דין התביעה להתקבל. בתקופת החיוב מושא התביעה דנן (ינואר 2013 עד דצמבר 2020) גבתה התובעת חלקם של בעלי הדירות בבית המשותף בהוצאות ההחזקה בהתאם לטבלת שטחים שמסרה בידה הנתבעת. טבלת שטחים זו לא כללה דירת הנתבעת, חרף החובה החלה עליה לשלם חלקה בהוצאות ההחזקה, כפי שנקבע בערבו של יום בתקנון המוסכם, אשר נרשם בשנת 2020. אך במסגרת רישום הבית המשותף והתקנון המוסכם התגלו לתובעת נתוני הבעלות וההצמדות של הנתבעת בבית המשותף. בהתאם, דרשה התובעת מהנתבעת לשלם חלקה בהוצאות ההחזקה על פי מנגנון החיוב הקבוע בתקנון המוסכם, לפיו במסגרת חישוב שטח דירה בבית המשותף יבואו שטחי הצמדה מסוג מחסן. משמיאנה הנתבעת לעשות כן, יש להורות חיובה בתשלום חלקה בהוצאות ההחזקה כאמור.

14. לטענת הנתבעת, דין התביעה להידחות. הבסיס לתביעה הוא דרישה מופרכת של בעלי דירות בבניין שהוקם ונמכר על ידי הנתבעת, לחייבה בתשלום הוצאות החזקה בגין שירותי הניהול בבית המשותף, שעה שהנתבעת אינה מחזיקה בדירה בבית המשותף ואינה נהנית משירותי הבית על מתקניו. כל שבבעלות הנתבעת הוא דירה המשמשת מחסן, ששטחה 5.80 מ"ר ואשר הוצמדו לה 3 מחסנים ו-4 חניות ששטחם הוא "מטרים ספורים בלבד". בנסיבות אלה, אין לראות הנתבעת 'בעל דירה' בבית המשותף משלא כל תא וחדר יכול להיחשב דירה, כנתמך אף בהלכה הפסוקה לפיה מחסן במרתף שנועד לשמש אחת הדירות בבית המשותף לא ייחשב דירה, משנועד לשמש נספח לדירה זו ובהתחשב בסממנים פסיים המלמדים כי המחסן אינו מהווה יחידה שלמה, נפרדת ועצמאית. בתוך כך, בהתאם להסכמי מכר ולתקנון המוסכם שנרשם מכוחם, הכוונה במונח 'דירה' היא דירה ממשית ולא תא סגור ששטחו מטרים ספורים, ללא חלונות ומערכות ניקוז ואינסטלציה. בהלימה, הנתבעת מעולם לא חתמה על הסכם ניהול, וממילא לא נעשתה אליה כל פניה לתשלום חלקה בהוצאות ההחזקה, אלא בסמוך לאחר רישום הבית המשותף. לפיכך, יש לדחות התביעה. לחלופין, ככל שתקבע חבות הנתבעת בתשלום הוצאות ההחזקה, הרי שעליה לשלם חלקה בהוצאות אלה בהתחשב בשטח הדירה ללא שטחי ההצמדות ובכללם המחסנים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1055/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בתביעה.

דיון והכרעה

16. אקדים ואבהיר, כי לאחר ששקלתי טענות הצדדים ועיינתי במלוא המסמכים הקיימים בתיק, באתי לכלל מסקנה כי הנתבעת חבה בתשלום חלקה בהוצאות ההחזקה בגין המחסן (דירה) שבבעלותה בבית המשותף, וכי במסגרת חישוב שטח הדירה לא יכללו שטחי ההצמדות לדירה, לרבות המחסנים.

החובה החלה על בעל דירה בבית המשותף לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה

17. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, מסדירה החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (הוצאות ההחזקה), בקבעה לאמור:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

18. בהתאם להוראת דין זו, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג אלה הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ולהבטחת שירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. אשר לשיעור הוצאות אלה, יישא בעל דירה בבית המשותף בחלקו היחסי הנגזר מיחס שטח רצפת הדירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1055/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

19. בהתקיים תנאים אלה, קמה חובה מוחלטת, בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה באופן מלא, במועד וכסדרו. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע קופת הבית המשותפת, ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח החזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף וניהולו (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה, פורסם ב"נבו" (17.5.2004); ע"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014); ע"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 נתנאל רבין נ' נציגות הבית ברחוב רמז 35 תל אביב, פורסם ב"נבו" (15.04.2019); ע"א (מחוזי ת"א) 60770-06-20 קירשנבאום נ' אביב ניהול ואחזקת מבנים (א.נ.מ) בע"מ, פורסם ב"נבו" (17.1.2021)). כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, חובה זו קמה מכוח זכות הקניין של כל בעל דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף. בצדה של זכות קניין זו ברכוש המשותף, החובה לשאת במלוא ההוצאות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולניהולו.

20. במיושם לענייננו, הוראות סעיף 12 לתקנון המוסכם, החל כאמור על הבית המשותף, מסדירות החובה החלה על כל בעל דירה בבית המשותף לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה, בקבען, בין היתר, לאמור:

"12. הוצאות נציגות הבית וחברת הניהול, חשבונות

(א) על כל בעל דירה לשאת בחלקו היחסי ברכוש המשותף, כמפורט בסעיף 3 לעיל, בתשלום הוצאות של נציגות הבית ודמי הניהול של חברת הניהול, בתנאים ומועדים שיוסכמו בין חברת הניהול לנציגות הבית (להלן: 'ההוצאות'), מבלי לגרוע מהוראות הסכם הניהול. למען הסר ספק, ההוצאות יכללו גם את הוצאות ניהול ותפעול שטחי הרווחה (מועדון דיירים ומועדון הספורט הכולל בריכת שחיה, חדרי שירותים, מקלחות).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1055/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(ב) בעל דירה חייב לשלם לחברת הניהול את חלקו בהוצאות, בין אם הוא מחזיק בדירה בעצמו, בין אם השכיר או הרשה את השימוש בה לאחר, ובין אם אין הוא או אחר מטעמו משתמש בה בפועל בכלל.

...

(ד) בעל דירה מתחייב לשלם לחברת הניהול את חלקו בהוצאות בהתאם לחשבונות שיוגשו לו על ידי חברת הניהול בהתאם להסכמות שיתגבשו בין נציגות הבית לחברת הניהול.

..."

21. 'דירה' הוגדרה בסעיף 1 לתקנון המוסכם, סעיף ההגדרות, כדלקמן: "יחידת רישום, הרשומה כתת חלקה, בהתאם לרישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים, לרבות שטחי ההצמדות הצמודים לה, ככל שצמודים, וכן חלקה היחסי ברכוש המשותף."

22. בהתאם להגדרה זו בתקנון המוסכם, אין חולק כי יחידת הרישום שבבעלות הנתבעת, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 1, היא דירה. זאת, כמצוין אף במפורש בצו רישום הבית המשותף, בהתייחס לכל אחת מ-118 הדירות בבית המשותף, הרשומות בפנקס הבתים המשותפים תתי חלקות 1-118.

23. די באמור ובהלימה להוראות סעיף 12 לתקנון המוסכם, לקבוע החובה החלה על הנתבעת לשלם חלקה בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף (הוצאות ההחזקה), הכוללות הוצאות של נציגות הבית ודמי הניהול של חברת הניהול, ובכללן הוצאות ניהול ותפעול שטחי הרווחה.

24. בתוך כך, הנני לדחות טענת הנתבעת, לפיה חרף הוראות התקנון המוסכם אין לראות היחידה שבבעלותה בבית המשותף שייעודה 'מחסן', 'דירה' לצורכי תשלום הוצאות ההחזקה בבית המשותף. זאת, מן הטעמים הבאים:

25. ראשית, לנוכח מעמדו המשפטי המחייב של התקנון המוסכם, על מלוא הוראותיו. תקנון בית משותף הוא בגדר חוזה - הסכם מחייב - שנערך בין בעלי הדירות בבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1055/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף, המסדיר היחסים בין בעלי הדירות, זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף (סעיף 61 לחוק המקרקעין). בהתאם להוראת סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין, כוחו של התקנון מחייב אף בעלי דירות שלא היו צד לגיבושו ולרישומו. כפי שנשנה בהלכה הפסוקה, תקנון בית משותף הוא מעין חוקה, ומשנרשם ניתן לו "מעמד קנייני בעל תוקף קונסטיטוטיבי" (עש"א (מחוזי מרכז) 3210-05-21 אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נ' מורן טכנולוגיות ניקוי בע"מ, פסקאות 23-25 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (8.10.2021) (להלן - עניין מורן טכנולוגיות)). על בעלי דירות בבית משותף החובה לקיים הוראות התקנון ולפעול על פיו. בהקשר זה אף נקבע בהלכה הפסוקה, כי מימוש זכויות בעל הדירות מכוח התקנון, ייעשה בתום לב ובהגינות, בהתחשב במערכת היחסים הייחודית המאפיינת הדורים בצל קורתו של בית משותף, להבטיח התנהלות הבית המשותף בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של בעלי הדירות והמחזיקים מטעמם בדירות בבית המשותף (ראו גם: ע"א 2896/90 טרופקי נ' דיין, פ"ד מו(5), 454, 460-459 (1992); ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול, פ"ד נד(3) 389, 392 (2000)). כך על דרך הכלל כך בענייננו, משלשון התקנון המוסכם נהירה וחד-משמעית לעניין סיווג היחידה הרשומה בבעלות הנתבעת 'דירה' ("יחידת רישום הרשומה כתת חלקה בהתאם לרישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים"), ובהלימה כפי הוראות התקנון המוסכם, החובה החלה על הנתבעת לשלם חלקה בהוצאות ההחזקה, בדומה לכל בעל דירה בבית המשותף.

26. יתרה מזאת, רישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים מאיין התחייבויות קודמות שבאו בין הצדדים. כלשון המלומד א' איזנשטיין בספרו **יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי - בתים משותפים** (תשס"א-2002), 65: "רישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים מבטל התחייבויות חוזיות שקדמו לרישום הבית במידה והתחייבויות אלה עומדות בניגוד לרישום. ... הרישום בפנקס הבתים המשותפים הוא הקובע את הזכויות הסופיות של הרוכשים ולא הזכויות שנקבעו בחוזה שקדם לו. במיוחד כאשר הבעלים הוא אשר הגיש למפקח את הבקשה לצו רישום." (ראו גם: עניין מורן טכנולוגיות, שם). די באמור כדי לדחות טענת הנתבעת לעניין הסכמי מכר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1055/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מכוחם פטורה הנתבעת מתשלום חלקה בהוצאות ההחזקה, ובפרט משלא הביאה הנתבעת בין מסמכיה הסכם מכר, תימוכין לטענה זו.

27. שנית, משבהתאם להוראות חוק המקרקעין, בית משותף כולל 'דירות' ו'רכוש משותף' בלבד (הוראות סעיף 52 לחוק המקרקעין). בהלימה, מורנו הוראת סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין, כי בעלי דירות בבית משותף רשאים לקבוע בתקנון החל על הבית המשותף שחלק מסוים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית, ומשעה שהוצמד "דינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד". בהתאם, ככל שבבית משותף 'מחסן', הרי שבנוי זה יכול להיות אך אחד משלושת הבאים: 'דירה' הרשומה תת חלקה בפנקס הבתים המשותפים, 'הצמדה' לדירה הרשומה ככזו בפנקס הבתים המשותפים תחת הצמדות הדירה או 'רכוש משותף'.

28. ויוטעם, בהתאם להוראות חוק המקרקעין, דירה יכולה לשמש אף מחסן. דירה הוגדרה בסעיף 52 לחוק המקרקעין "חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר". לאמור, דירה אינה חייבת לשמש למגורים על מנת שתסווג ככזו. אף מחסן, ככל שמדובר ביחידה שלמה ונפרדת, ייחשב דירה בבית משותף. כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן בספרו **דיני קניין - בעלות ושיתוף** (תשנ"ז-1997), 355, בהתייחסו להגדרת המונח 'דירה' בחוק המקרקעין, לאמור: "הדירות שמדובר בהן אינן חייבות להיות במשמעות המילונית של המילה דירות, דהיינו, מקום למגורים. תא המשמש לכל צורך שהוא (כגון מחסן) מספיק כדי שייחשב כ'דירה', בהקשר של בתים משותפים, ובלבד שמדובר ביחידה שלמה ונפרדת." (ראו גם: ע"א (מחוזי ת"א) 3137/07 **כרמות השקעות ונכסים בע"מ נ' ועדי הבתים בשכ' צמרות 4, 6, 8 הרצליה**, פורסם ב"נבו" (5.10.2008) (להלן - עניין כרמות השקעות); תיק מפקח על רישום מקרקעין (פ"ת) 6/280/2021 **נציגות הבית המשותף ברחוב מאיר שפיה 4 פתח תקווה נ' כץ סלה**, פורסם ב"נבו" (12.1.2022)).

29. במיושם לענייננו, מחסן הנתבעת נרשם בפנקס הבתים המשותפים דירה, תת חלקה 1, כמצוין בצו רישום הבית המשותף ובתשריט שצורף לו. בהתאם להוראת סעיף 125(א) לחוק המקרקעין, הרישום בפנקסי המקרקעין משקף זכויותיהם הקנייניות של בעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1055/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירות בבית המשותף, ובכללם הנתבעת, ומהווה "ראיה חותכת לתכנון" (ראו גם: ע"א 180/12 כהן נ' מינהל מקרקעי ישראל, פורסם ב"נבו" (4.2.2014)).

30. כאמור, לדירת הנתבעת הוצמדו מחסנים וחניות, חלקים שהוצאו מהרכוש המשותף, תוך עשיית שימוש ב"קולב משפטי", טכניקה שכיחה אשר הוכרה כלגיטימית בהלכה הפסוקה, המאפשרת לחברה קבלנית (מוכרת), לרשום "חדר או תא" כ"דירה" בבית משותף, על מנת להצמיד לה שטחים שטרם נמכרו לרוכשי הדירות. זאת, לנוכח הוראת סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין, מכוחה זכות הקניין בחלקים שהוצאו מהרכוש המשותף בבית משותף מותנית בבעלות על 'דירה' בבית המשותף. לשון אחר, לצורך הצמדת מחסנים וחניות בבית המשותף, אשר לא עלה בידי הנתבעת למכור לרוכשי הדירות, עשתה הנתבעת שימוש ב"קולב משפטי" - דירה שייעודה מחסן - והבטיחה לעצמה זכויותיה הקנייניות בהם (ראו גם: ע"א 1781/13 פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ נ' כהן, פורסם ב"נבו" (15.7.2015)).

31. בניגוד לטענת הנתבעת, לא מצאתי במסמכים שהוגשו לתיק המפקחת על רישום מקרקעין תימוכין להיות המחסן יחידה שאינה שלמה ונפרדת, אשר "נועד לשמש בעתיד את אחת הדירות בבניין וכל מטרתו להיות נספח לדירת מגורים בבניין". נהפוך הוא, כאמור לעיל, אך מכוח רישום המחסן 'דירה' בבית המשותף, הוצמדו לדירה זו הצמדות מסוג חניות ומחסנים, וכן זכויות הבניה בבית המשותף. כלשון הוראת סעיף 28 לתקנון המוסכם, "זכויות בנייה נוספות, ככל שנותרו ו/או ככל שיהיו בעתיד, לא יהיו חלק מהרכוש המשותף, ויהיו קניינה ורכושה הבלעדי של רסקו [הנתבעת] בלבד ויוצמדו לדירה מס' 724/1 או לכל דירה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של רסקו כל עוד תהיה רשומה כבעלים של חלקת משנה 724/1. רסקו תהיה רשאית לנהוג בזכויות הבנייה מנהג בעלים...". ברי, כי אם לצורכי הצמדת מחסנים, חניות וזכויות הבניה בבית המשותף מהווה המחסן שבבעלות הנתבעת 'דירה' - כאמור אף כפי הרישום המחייב בפנקסי המקרקעין - יש לראות המחסן 'דירה' לצורכי תשלום חלקה של הנתבעת בהוצאות ההחזקה (ראו גם: עניין כרמות השקעות, שם).

32. עוד בעניין זה, הנני לאבחן פסק הדין שאליו הפנתה הנתבעת בסיכומיה (ע"א 118/78 גוב ארי חברה לבנין ולהשקעות בע"מ נ' כהן, פורסם ב"נבו" (14.2.1979)), מנסיבות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1055/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המקרה דנן. בגדרי פסק הדין נדרש בית משפט שלערעור לשאלת סיווג שני מחסנים שנבנו בבית משותף עובר לרישום הבית המשותף ולצורכי רישומו. בית משפט שלערעור דחה טענת המערערת, החברה שבנתה הבית המשותף, לעניין זכויותיה הקנייניות במחסנים, משהדבר לא מצא ביטוי מפורש בהסכמי המכר, כמתחייב בהתאם להוראות חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, ומשהוכח לפני בית משפט קמא כי "המחסנים מעולם לא נועדו לשמש יחידות שלמות ונפרדות, אלא נבנו מתוך צפייה לקבלת רישיון לבניית קומה רביעית, כדי שישמשו חלק מן הדירות שייבנו שם." אלה, כאמור, אינם פני הדברים בענייננו, כמפורט לעיל.

33. שלישית, ככל שביקשה הנתבעת להחריג הדירה שבבעלותה מתשלום חלקה בהוצאות ההחזקה, היה עליה לעשות כן במפורש, בהתאם להסכמי המכר ולהוראות הדין, כפי שנקבע בתקנון המוסכם ביחס לדירה הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 118. דירה זו משמשת חדר שנאים (חדר טרנספורמציה) ומצויה בבעלות חברת החשמל. בהתאם להוראת סעיף 7(ד) לתקנון המוסכם, "בעלי כל דירות הבית המשותף (פרט לבעלים של דירה 724/118 - חברת חשמל לישראל בע"מ, שיהיה פטור מכל הוצאה בגין אחזקת הרכוש המשותף) יישאו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת מתן השירותים."

34. רביעית, משאין רלוונטיות לשימוש הנעשה דה-פקטו על ידי בעלים של דירה בבית משותף בדירה ובמתקני הרכוש המשותף, לרבות למידת ההנאה שמפיק בעל דירה מכל אלה, לעניין החובה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין. זאת, בענייננו, אף כקבוע במפורש בהוראת סעיף 12(ב) לתקנון המוסכם.

35. לנוכח האמור לעיל, באתי לכלל מסקנה כי המחסן שבבעלות הנתבעת הוא 'דירה', כפי רישומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 1. בהתאם להוראות התקנון המוסכם, חבה הנתבעת בתשלום חלקה בהוצאות ההחזקה בגין דירה זו.

חלקה של הנתבעת בהוצאות ההחזקה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1055/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

36. אשר לחלקה של הנתבעת בהוצאות ההחזקה, נחלקו הצדדים בשאלה האם לצורך חישוב שטח רצפת דירת הנתבעת יש לכלול ההצמדות לדירת הנתבעת מסוג מחסנים, כטענת התובעת, אם לאו, כטענת הנתבעת. בעניין זה, באתי לכלל מסקנה כי הדין עם הנתבעת. אביא להלן טעמי למסקנה זו.

37. כאמור, בהתאם להוראת סעיף 12(א) לתקנון המוסכם, על כל בעל דירה בבית המשותף לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה, כמפורט בסעיף 3 לתקנון המוסכם.

38. סעיף 3 לתקנון המוסכם, המפנה להוראות סעיפים 4-5 לתקנון, מורים לאמור:

3" בהתאם לאמור בסעיף 57 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, כאמור בסעיף 1 לתקנון המוסכם שכותרתו 'הגדרות', אנו קובעים את שיעור החלקים ברכוש המשותף הצמודים לכל דירה, בהתאם לחישוב המפורט להלן:

4. שיעור החלקים ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה חושב לפי שטח הרצפה של הדירה בתוספת מחסן/ים המהווה חלק משטח הדירה כפי שנקבע בתשריט הבית המשותף, ללא צירוף מרפסות שאינן מקורות, ביחס לשטח הרצפה של כל היחידות בבית המשותף כאמור לעיל.

5. שטחי ההצמדות של הדירות לא נכללו בחישוב שיעור החלקים ברכוש המשותף.

39. בהתאם ללשון הוראות התקנון המוסכם, שטחי הצמדות של הדירות בבית המשותף - חניות, מחסנים וגגות (כמצוין בצו רישום הבית המשותף ובתשריט) - אינם נכללים בחישוב שטח דירה בבית המשותף בקביעת חלקם של בעלי הדירות בהוצאות ההחזקה. עם זאת, ככל שמחסן מהווה חלק משטח הדירה כקבוע בתשריט הבית המשותף - אינו בגדר 'הצמדה' - יכלול שטח המחסן בחישוב שטח רצפת הדירה בקביעת חלקה בהוצאות ההחזקה.

40. עיון בתשריט הבית המשותף ובצו רישום הבית המשותף, העלה כי לדירת הנתבעת 3 מחסנים המהווים "שטחי הצמדה". זאת, בשונה מדירות אחרות בבית המשותף, אשר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1055/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהתאם לתשריט הבית המשותף ולצו רישום הבית המשותף המחסנים מהווים "חלק משטח הדירה".

אביא החלקים הרלוונטיים ממסמכים אלה להלן:

41. בתשריט הבית המשותף נרשם ביחס לדירה שבבעלות הנתבעת, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 1, כי שלושת המחסנים נמנים עם 'הצמדות' הדירה (ראו החיצים המסומנים בכחול):

קומה	תיאור הדירה	מס' הדירה	מס' חלקת משנה	שטח הרצפה ב- מ"ר			הצמדות			צבע בתשריט
				דירה	מחסן	סה"כ	תיאור ההצמדה	הסימון בתשריט	שטח ב- מ"ר	
מרתף ראשון	מחסן ✓	1	724/ 1	5.80	-	5.80	חניה חניה חניה מחסן מחסן מחסן	✓ 1/א ✓ 1/ב ✓ 1/ג ✓ 1/ד ✓ 1/ה ✓ 1/ו ✓ 1/ז	27.00 24.00 13.50 12.00 8.40 8.40 6.90	אדום

42. אשר לדירות אחרות בבית המשותף, לשם המחשה דירות הרשומות בפנקס הבתים המשותפים תתי חלקות 2-5, נרשם בתשריט הבית המשותף כי המחסנים נמנים עם 'שטח הרצפה במ"ר' (ראו החיצים המסומנים בכחול):

קומה	תיאור הדירה	מס' הדירה	מס' חלקת משנה	שטח הרצפה ב- מ"ר			הצמדות			צבע בתשריט
				דירה	מחסן	סה"כ	תיאור ההצמדה	הסימון בתשריט	שטח ב- מ"ר	
ראשונה + שניה	דירת קוטג' ומחסן ✓ + מרפסת לא מקורה ✓ בשטח של: 16.30 מ"ר	2	724/ 2	105.20 46.60	6.30	158.10	חניה חניה	✓ 2/א ✓ 2/ב	13.50 12.00	ירוק
ראשונה + שניה	דירת קוטג' ומחסן ✓ + מרפסת לא מקורה ✓ בשטח של: 16.30 מ"ר	3	724/ 3	89.50 50.00	8.60	148.10	חניה חניה	✓ 3/א ✓ 3/ב	13.50 13.50	כחול
ראשונה	דירה ושני מחסנים ✓	4	724/ 4	8.40 92.90	6.50	107.80	חניה	✓ 4/א	12.00	קרי
ראשונה + שניה	דירת קוטג' ומחסן ✓ מרפסת לא מקורה ✓ בשטח של: 10.30 מ"ר	5	724/ 5	56.90 32.10	6.10	95.10	חניה חניה	✓ 5/ב ✓ 5/א	13.50 13.50	צהוב
ראשונה	דירת קוטג' ומחסן ✓			40.50						



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1055/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

43. בהלימה, נקבע בצו רישום הבית המשותף, במפורש, ביחס לדירות בבית המשותף
הכוללות מחסנים המהווים חלק משטח הדירה, כי אלה אינם בגדר הצמדה (ראו
החיצים המסומנים בכחול):

2. תיאור תתי חלקות והצמדות

מספר תת חלקה	שטח במ"ר	תיאור תת חלקה	קומה	חלקים ברכוש המשותף	הצמדות			
					תיאור הצמדה	סימון בתשריט	צבע בתשריט	שטח הצמדה במ"ר
1	5.80	מחסן	מרתף 1-	6/ 16235	חניה	א/1	אדום	27.00
					חניה	ב/1	אדום	24.00
					חניה	ג/1	אדום	13.50
					חניה	ד/1	אדום	12.00
					מחסן	ה/1	אדום	8.40
					מחסן	ו/1	אדום	8.40
					מחסן	ז/1	אדום	6.90
2	158.10	דירת קוטג'	קומה 1, קומה 2	158/ 16235	חניה	א/2	ירוק	13.50
					חניה	ב/2	ירוק	12.00
שטחים שאינם הצמדות: מרפסת לא מקורה בשטח של 16.30 מ"ר, מחסן שאינו הצמדה בשטח של 6.30 מ"ר כלול בשטח תת החלקה								
3	148.10	דירת קוטג'	קומה 1, קומה 2	148/ 16235	חניה	א/3	כחול	13.50
					חניה	ב/3	כחול	13.50
שטחים שאינם הצמדות: מרפסת לא מקורה בשטח של 16.30 מ"ר, מחסן שאינו הצמדה בשטח של 8.60 מ"ר כלול בשטח תת החלקה								

44. לנוכח האמור לעיל, הנני להורות כי בהתאם להוראות התקנון המוסכם, במסגרת
חישוב שטח דירה הנתבעת לצורך קביעת חלקה בהוצאות ההחזקה, לא יכללו שטחי
ההצמדות לדירה, לרבות המחסנים.

הסעד

45. אין חולק, כי ממועד אכלוס הבית המשותף (במהלך שנת 2010) ועד לרישום הבית
המשותף והתקנון המוסכם (בחודש יוני 2020), פעלה התובעת לגביית חלקם של בעלי
הדירות בהוצאות ההחזקה בהתאם לטבלה שמסרה בידה הנתבעת. עוד אין חולק, כי
טבלה זו כללה הדירות בבית המשותף ושטחן, למעט דירת הנתבעת.

46. עם רישום הבית המשותף, משהתחוויר לתובעת זכויותיה הקנייניות של הנתבעת בבית
המשותף ובתוך כך החובה החלה עליה לשלם חלקה בהוצאות ההחזקה בהתאם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1055/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להוראות התקנון המוסכם, פנתה התובעת לנתבעת בדרישה לשלם חלקה בהוצאות ההחזקה לתקופה מחודש ינואר 2013 ועד לחודש דצמבר 2020, אך נענתה בשלילה.

47. עיון בצרופות לכתב התביעה ולכתב ההגנה (מסמכים זהים - נספח 2 לכתב התביעה ונספח 4 לכתב ההגנה), העלה כי דרישת התשלום בסך של 57,077 ש"ח, נעשתה על בסיס חישוב שטח דירת הנתבעת הכולל הצמודות מסוג מחסנים. בכך, כאמור, נפלה התובעת לכדי שגגה.

48. עם זאת, אין חולק לעניין התעריף שנקבע ל-1 מ"ר ביחס לשנים 2013-2020, כמפורט בנספח 2 לכתב התביעה. עוד אין חולק, לעניין תוספת אחוז אחיד בשיעור של 41.79% לחישוב שטח כל הדירות בבית המשותף בשנים 2013-2020, כמפורט בנספח זה (ראו גם: פרוטוקול דיון מיום 26.4.2021, עמוד 4 שורות 14-17).

49. כפי שהוריתי לעיל, הנתבעת חבה בתשלום חלקה בהוצאות ההחזקה בגין המחסן (דירה) שבבעלותה בבית המשותף, עת במסגרת חישוב שטח הדירה לא יכללו שטחי ההצמודות לדירה, לרבות המחסנים.

50. לפיכך, הנני להורות חיוב הנתבעת לשלם לתובעת סך של 11,221 ש"ח, חלקה בהוצאות ההחזקה לתקופה שמחודש ינואר 2013 ועד לחודש דצמבר 2020, על פי התחשיב האריתמטי הבא: שטח רצפת דירת הנתבעת 5.80 מ"ר, בתוספת 41.79%, במכפלת תעריף ל-1 מ"ר, כדלקמן: 2013-2014 - 13.25 ש"ח, 2015-2016 - 12.85 ש"ח, 2017 - 13.65 ש"ח, 2018-2020 - 15.95 ש"ח.

51. בהתאם להוראות סעיף 7(ו) לתקנון המוסכם, הנני להוסיף ולהורות חיוב הנתבעת לחתום על הסכם הניהול, לאלתר, וכן לשלם חלקה בהוצאות ההחזקה לתקופה שמחודש ינואר 2021 ואילך, בהתאם לדרישת התובעת וחברת הניהול, כפי חלקה בהוצאות ההחזקה כקבוע בתקנון המוסכם ובפסק דין זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1055/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סוף דבר

52. המחסן שבבעלות הנתבעת הוא 'דירה', כפי רישומה בפנקס הבתים המשותפים (תת חלקה 1). בהתאם להוראות התקנון המוסכם, חבה הנתבעת בתשלום חלקה בהוצאות ההחזקה בגין דירה זו. במסגרת חישוב שטח הדירה לא יכללו שטחי ההצמדות לדירה, לרבות המחסנים.

53. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 11,221 ש"ח, חלקה בהוצאות ההחזקה לתקופה שמחודש ינואר 2013 ועד לחודש דצמבר 2020, כמפורט בפסקה 50 לעיל. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין.

54. אשר להוצאות משפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ובהלכה הפסוקה - שעיקרן פסיקת הוצאות לצד הזוכה, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, הוגנות הכרחיות לניהול ההליך, בהתחשב במהות הסכסוך, במורכבותו, בהתנהלות הדיונית של בעלי הדין, ובמשאבים שהושקעו על ידם - וביישמי אלה בנסיבות דנן, שעיקרן קבלת התביעה לעניין החובה החלה על הנתבעת לשלם חלקה בהוצאות ההחזקה, מחד גיסא, וקבלת טענת הנתבעת לעניין חישוב חלקה היחסי בהוצאות אלה שאינו כולל שטחי ההצמדה לדירה (מחסנים), מאידך גיסא, ובהינתן ההסכמה הדיונית שבאה בין הצדדים להכרעה בתביעה דנן ללא הבאת ראיות ושמיעתן, הנני להורות חיוב הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך כולל של 5,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ה' אלול תשפ"ג, 22 אוגוסט 2023, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו